

1505881-10.2022.8.26.0228

Classe: Ação Penal - Procedimento Ordinário

Assunto: Roubo

Magistrado: Ana Helena Rodrigues Mellim

Comarca: SÃO PAULO

Foro: Foro Central Criminal Barra Funda

Vara: 31ª Vara Criminal

Data de Disponibilização: 04/12/2022

... a prática tentada do crime de roubo informalmente.

O policial Bruno Felipe acrescentou que o réu estava no Fiat Punto e o motorista do carro Ford Ka admitiu também ter praticado o roubo. O motorista do caminhão teria reconhecido o menor na delegacia pelo que ele disse e mais uma pessoa que não teria sido presa e não sabe dizer se o réu Wesley teria sido reconhecido ou ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA DE SÃO PAULO

Foro Central Criminal Barra Funda

31ª Vara Criminal

Av. Dr. Abrahão Ribeiro, nº 313, São Paulo-SP - cep 01133-020

Horário de Atendimento ao Público: das 13h00min às 17h00min

505088 sentença genérica base crime 1231 1505881-10.2022.8.26.0228 - lauda
SENTENÇA

Processo Digital nº:

1505881-10.2022.8.26.0228

Classe - Assunto:

Ação Penal - Procedimento Ordinário - Roubo (COVID-19)

Documento de Origem:

Comunicação de Prisão em Flagrante, Comunicação de Prisão em Flagrante, Comunicação de Prisão em Flagrante - 2067757/2022 - 50º D.P. ITAIM PAULISTA, 23531598 - 50º

D.P. ITAIM PAULISTA, 2067757 - 50º D.P. ITAIM PAULISTA

Autor:

Justiça Pública

Indiciado e Averiguado:

WESLEY NUNES DA SILVA e outros

Réu Preso

Tramitação prioritária

Juiz(a) de Direito: Dr(a). Ana Helena Rodrigues Mellim

Vistos.

Wesley Nunes da Silva, qualificado nos autos, foi denunciado como incurso no artigo 157, p. 2º, incisos II e III, e p. 2º-A, inciso I, c.c artigo 14, inciso II, ambos do Código Penal, e no artigo 244-B, "caput", da Lei n. 8.069/90, na forma do artigo 69 do Código Penal, porque no dia 11 de março de 2022, por volta das 05 horas, nas proximidades da Avenida Oliveira Freire, altura do n. 1.550, Jardim Helena, nesta cidade e comarca da capital, previamente ajustado como o adolescente Leonardo de Andrade Santos e com outros indivíduos não identificados, tentaram subtrair, para proveito de todos, mediante violência e grave ameaça exercida com emprego de arma de fogo, uma carga composta de diversos bens, que era transportada pelo motorista Everton de Souza Borges, não consumando o crime por circunstâncias alheias às suas

vontades, conforme boletim de ocorrência de fls. 73/78, e auto de reconhecimento pessoal positivo de fls. 26.

Consta também que, nas mesmas circunstâncias de local e tempo, o indiciado Wesley corrompeu o adolescente Leonardo de Andrade Santos, com ele praticando infração penal.

Após o recebimento da denúncia (fls. 116/117), o acusado foi pessoalmente citado (fls.137) e apresentou resposta à acusação às fls. 197.

Não sendo hipótese de absolvição sumária, foi designada audiência de instrução com a oitiva da vítima, testemunhas e interrogado o réu.

O Ministério Público requereu a condenação nos termos da denúncia.

A defesa requereu a absolvição ou, subsidiariamente, a fixação da pena base no mínimo legal, o afastamento da causa de aumento da arma de fogo, o reconhecimento da tentativa e a fixação de regime semiaberto.

É o relatório.

Fundamento e Decido.

A ação penal é procedente.

Neste sentido, é seguro o crivo do contraditório.

Com efeito, a materialidade delitativa restou demonstrada pelo boletim de ocorrência de fls. 73/78, auto de exibição e apreensão de fls. 37

A autoria também restou incontestada.

A vítima Everton de Souza Borges contou, às fls. 29, que por volta das 05h da manhã do dia dos fatos foi vítima de uma tentativa de roubo. Relatou que um veículo Ford KA fechou a passagem do seu caminhão enquanto um FIAT PUNTO encostava na traseira e um HONDA FIT fazia escolta alguns metros atrás. Momento antes de perceber que seria roubado, preparou-se para a abordagem, e, quando sua porta abriu, lutou com um dos assaltantes dentro do caminhão, enquanto um segundo iniciava a entrada na cabine do caminhão pela porta do passageiro, com arma em punho. Valeu-se da distração momentânea dos roubadores para acelerar o caminhão e fugir, já que o caminhão estava engrenado. Disse, ainda, que na delegacia disse que não seria capaz de reconhecer o rosto de todos os assaltantes, somente os carros, mas que não conseguiu gravar as placas.

Conforme os depoimentos dos policiais Bruno Andrade Silva Almeida, às fls. 24/25 e depois em Juízo e Bruno Felipe Ferraz dos Santos, às fls. 35/36 e em Juízo, foram acionados via COPOM para atendimento de ocorrência de tentativa de roubo de carga, envolvendo 02 veículos, um Fiat Punto de placas EBO-7836, um Ford Ka de placas NTH-5156 de emplacamento ignorado. Em contato telefônico a vítima Everton de Souza Borges, motorista do caminhão, lhes relatou o ocorrido.

Disse Bruno Andrade Silva Almeida que no dia receberam alerta para que fizessem vista aos veículos descritos. Assim, em ronda pelas imediações do local informado, aproximadamente quinze minutos depois da notícia, lograram êxito em localizar os veículos em questão, e assim procederam a abordagem. Desembarcaram dos veículos os investigados Douglas de Macedo Santana, Flavio Roberto dos Santos, Gustavo Henrique de Oliveira Alves, Jenifer Luana Menon e Wesley Nunes da Silva, bem como o adolescente Leonardo de Andrade Santos. Realizada a revista pessoal e veicular, nada de ilícito foi encontrado, contudo, no porta-malas haviam diversas ferramentas, além de um aparelho do tipo bloqueador de sinal. Por fim, os investigados teriam confessado a prática tentada do crime de roubo informalmente.

O policial Bruno Felipe acrescentou que o réu estava no Fiat Punto e o motorista do carro Ford Ka admitiu também ter praticado o roubo. O motorista do caminhão teria reconhecido o menor na delegacia pelo que ele disse e mais uma pessoa que não teria sido presa e não sabe dizer se o réu Wesley teria sido reconhecido ou não.

De acordo com os investigados Leonardo de Andrade Santos (fls. 30), Flavio Roberto dos Santos Gonçalves (fls. 31), Gustavo Henrique de Oliveira Alves (fls. 32), Douglas de Macedo Santana (fls. 33) e Jenifer Luana Menon (fls. 34), estavam se divertindo em uma festa na boate Nitro durante a noite, e, saindo do local, foram abordados pela Polícia Militar.

Os relatos da vítima e dos policiais devem ser aceitos, porque eles não conheciam os réus antes dos fatos e não tinham motivos para incriminá-los falsamente.

O réu foi reconhecido com certeza pela vítima em juízo e disse que não pode reconhecer todos na delegacia, mas disse que se lembrou bem do réu. Ademais, a localização dos carros pelos policiais cerca de 30 minutos após o roubo, e nas redondezas do local dos fatos, além do relato da vítima, são elementos probatórios suficientes para o édito condenatório.

O réu negou a prática do delito, dizendo que estava numa boate com amigos e que estava no carro Punto que seguia o carro Ford Ka, todos saindo da boate/tabacaria e que foram parados pela polícia e que nunca confessou o delito para os policiais. Entretanto sua versão não pode ser minimamente comprovada, sequer com provas testemunhais ou documentais, vídeos da tal boate, etc.

Por derradeiro, além da autoria incontestada do acusado, também não existem dúvidas quanto à incidência das causas de aumento de pena consistente no emprego de arma de fogo, do concurso de agentes e do transporte de valores previstas nos incisos II e III, do § 2º, e I do §2º-A do artigo 157, do Código Penal.

No que tange à majorante relativa ao emprego de arma, prevista no artigo 157, § 2ºA, inciso I, do Código Penal, ela deve ser empregada independentemente de ter sido ou não apreendida ou de sua potencialidade lesiva, pois o simples fato de ostentá-la gera maior temor no momento da prática do crime, observado que no caso em exame a vítima é categórica quanto à sua utilização.

Certa a condenação pela prática do roubo tentado e de delito de corrupção de menores, eis que o réu agiu juntamente com o adolescente, corrompendo-o ou facilitando sua corrupção.

Passo ao cálculo da pena

Atendendo ao disposto no artigo 59, do Código Penal, fixo a pena-base no mínimo legal, considerando a ausência de elementos que justifiquem o aumento nesta fase, em 04 (quatro) anos de reclusão e 10 (dez) dias-multa referente ao roubo consumado e 01 (um) ano de reclusão referente à corrupção de menor.

Na segunda fase, ausentes agravantes e atenuantes.

Na terceira fase, aumento a reprimenda em 2/3, devido ao emprego de arma de fogo e o concurso de agentes, o que perfaz 06 (seis) anos, 08 (oito) meses e 16 (dezesseis) dias-multa.

Tratando-se de tentativa, atenta ao iter criminis percorrido, sendo o réu localizado cerca de 30 minutos depois do crime, diminuo a pena em 1/3, o que totaliza 04 (quatro) anos, 05 (cinco) meses e 10 (dez) dias de reclusão e 10 (dez) dias-multa.

Tratando-se de concurso material, somo as penas referentes ao roubo e a corrupção de menor, totalizando 05 (cinco) anos, 5 (cinco) meses e 10 (dez) dias de reclusão e 10 (quinze) dias-multa.

Ante o exposto, JULGO PROCEDENTE a ação penal e CONDENO o réu WESLEY NUNES DA SILVA, qualificado nos autos à 05 (cinco) anos, 10 (dez) meses e 10 (dez) dias de reclusão e 10 (dez) dias-multa, em seu valor unitário mínimo, como incurso no artigo 157, §2º, incisos II e III, e §2º-A, inciso I, c.c artigo 14, inciso II, ambos do Código Penal, e no artigo 244-B, "caput", da Lei n. 8.069/90, na forma do artigo 69 do Código Penal.

O regime inicial será o semiaberto, sendo compatível para a correta prevenção e repressão ao crime praticado pelo réu. Tendo em vista que o acusado está preso por este processo, não poderá recorrer em liberdade, eis que agora mais ainda persistem razões para sua segregação reforçada pela garantia da aplicação da lei penal. Recomende-se o réu no cárcere em que se encontra.

Havendo recurso, expeça-se guia de recolhimento provisória e, nada sendo requerido, expeça-se guia definitiva, arquivando-se, posteriormente, com as cautelas de estilo.

Façam-se as anotações e comunicações de praxe.

Servirá a presente como ofício.

Isento de custas.

P.I.C.

São Paulo, 02 de dezembro de 2022.

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À
MARGEM DIREITA